

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6255/2534

พนักงานอัยการ จังหวัด พัทลุง
นาย จำนงค์ หรือ นงค์ จันทรม ล

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 199

ป.วิ.อ. มาตรา 158 (5)

ฟ้องในข้อหาความผิดตาม ป.อ. มาตรา 199 ไม่จำเป็นต้องบรรยายว่าจำเลยช้อน
เร้นหรือย้ายศพผู้ตายอย่างไร เพราะเป็นรายละเอียดที่โจทก์สามารถนำสืบได้ในชั้น
พิจารณา จำเลยทำร้ายผู้ตายจนเป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตาย แล้วรีบนำศพจาก
บ้านไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดเพื่อทำการฌาปนกิจ โดยไม่แจ้งให้บิดามารดาผู้ตายและ
พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ เมื่อมีผู้ขอดูศพผู้ตายจำเลยก็ไม่ยอมให้ดู เป็นการย้ายศพ
โดยมีเจตนาเพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตาย อันเป็นความผิดตาม ป.อ.
มาตรา 199.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกระทำผิดต่อกฎหมายหลายกรรมต่างกันกล่าวคือ จำเลย
ใช้ไม้กลมขนาดยาวประมาณ 1 วา โตะขนาด 1.5 นิ้วเป็นอาวุธตีประทุษร้ายนางสาว
สมจิตรหรือเขียว ชุมคงดำ ถูกบริเวณใบหน้า หน้าอก และตามร่างกายหลายแห่ง
ทำให้ปอดข้างขวาแตก โดยเจตนาฆ่า เป็นเหตุให้นางสาวสมจิตรถึงแก่ความตาย
ภายหลังจากจำเลยฆ่านางสาวสมจิตรแล้ว จำเลยได้ช้อนเร้นย้ายศพของนางสาวสม

จิตรเพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตาย ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 91, 199, 288 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
อาญา(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
290, 199 ให้ริ้งกระทงลงโทษฐานทำให้ผู้อื่นตายโดยไม่เจตนาตามมาตรา 290 (ที่
ถูกมาตรา 290 วรรคแรก) จำคุก 4 ปี ฐานย้ายศพเพื่อปิดบังเหตุแห่งการตายตาม
มาตรา 199 จำคุก 6 เดือน รวมจำคุก 4 ปี 6 เดือน ข้อหาอื่นให้ยกเสีย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิจารณาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์ สำหรับข้อหาความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 199 เสียด้วย นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว สำหรับข้อหาความผิดฐานฆ่าผู้อื่นตามที่
โจทก์ฟ้องยุติตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 ว่าจำเลยมีความผิดฐานทำให้ผู้อื่น
ตายโดยไม่เจตนา ปัญหาที่จะวินิจฉัยในชั้นนี้มีว่า ฟ้องโจทก์ในข้อหาความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 199 ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 158(5)หรือไม่ ตามฟ้องโจทก์ข้อ 1 ข. บรรยายว่า ภายหลังจากจำเลย
ได้พานางสาวสมจิตรหรือเขียวถึงแก่ความตายตามฟ้องข้อ ก. แล้ว จำเลยได้บังอาจ
ซ่อนเร้น ย้ายศพของนางสาวสมจิตรหรือเขียวเพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการ
ตาย ศาลฎีกาเห็นว่า ฟ้องโจทก์ได้บรรยายชัดเจนถึงการกระทำทั้งหลายที่อ้างว่า

จำเลยได้กระทำผิดพอสมควรเท่าที่จะให้จำเลยเข้าใจข้อหาได้ดี โดยโจทก์ไม่จำเป็นต้องบรรยายว่าจำเลยซ่อนเร้นศพผู้ตายอย่างไร หรือย้ายศพผู้ตายจากไหนไปไหนด้วยก็ได้ เพราะเป็นรายละเอียดที่โจทก์สามารถนำสืบได้ในชั้นพิจารณาฟ้องของโจทก์จึงชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา158(5) แล้ว ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายกฟ้องโจทก์ในข้อหาดังกล่าวศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น

ปัญหาที่จะวินิจฉัยต่อไปจึงมีว่า จำเลยกระทำผิดในข้อหาดังกล่าวด้วยหรือไม่ ปัญหานี้โจทก์และจำเลยได้นำสืบพยานมาแล้วศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยโดยไม่จำเป็นต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์ภาค 3 วินิจฉัย โจทก์มีนางเปี่ยน ชุมคงดำ และนายให้ ชุมคงดำมารดาและบิดาของผู้ตายเป็นพยานเบิกความว่า หลังจากพยานทราบข่าวว่าผู้ตายไม่สบายอยู่ที่บ้านบิดาจำเลย พยานทั้งสองกับพวกอีกหลายคนได้เดินทางไปเยี่ยม ปรากฏว่ามีการตั้งศพผู้ตายไว้ที่วัดแล้วขออุศพผู้ตายจำเลยก็ไม่ให้ดู และเมื่อสอบถามจำเลยถึงสาเหตุการตายจำเลยบอกว่าเป็นไข้ทับระดูตาย ซึ่งขัดกับคำเบิกความของนายแพทย์สุดพงศ์ เตละกุล แพทย์ผู้ชันสูตรพลิกศพผู้ตายว่า ผู้ตายมีรอยชำที่หน้าอกด้านขวา ปอดข้างขวาแตก พยานเชื่อว่าผู้ตายตายเนื่องจากถูกฆาตกรรม และโจทก์มีนางชื่น คำราม เป็นพยานเบิกความว่าวันเกิดเหตุเวลาประมาณ 9 นาฬิกา ขณะพยานกรีดยางอยู่ที่สวนยางติดกับสวนยางที่จำเลยกับผู้ตายรับจ้างกรีดยางนั้น เห็นจำเลยตบผู้ตาย 3-4 ที แล้วใช้ไม้หาบยางเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 นิ้วยาวประมาณ 1 วา ตีบริเวณต้นคอผู้ตาย 1 ที ผู้ตายล้มลง พยานเห็นว่าเป็นเรื่องทะเลาะวิวาทกันระหว่างสามีภรรยาจึงไม่ได้เข้าไปช่วย พยานไปดูศพผู้ตายที่วัดด้วย แต่จำเลยไม่ยอมให้ดูนอกจากนี้โจทก์มีนายปรีชา เพ็งเล็ง ผู้ดูแลสวนยางและเป็นผู้รับผู้ตายเข้าทำงานในสวนยางที่เกิดเหตุเป็นพยานเบิกความว่า เมื่อทราบว่าผู้ตายถึงแก่ความตาย จำเลยบอกพยานว่าผู้ตายไม่สบาย เห็นว่าหากผู้ตายถึงแก่ความตายเพราะไข้ทับระดูดังที่จำเลยนำสืบจริงขณะที่ผู้ตายป่วยหรือทันทีที่ผู้

ตายถึงแก่ความตายจำเลยก็น่าจะไปบอกให้บิดามารดาของผู้ตายทราบ แต่จำเลยมิได้กระทำเช่นนั้นประกอบกับจากการตรวจศพของผู้ตายก็พบว่ามีรอยชำที่หน้าอกด้านขวาและปอดข้างขวาแตก นายแพทย์สุดพงศ์พยานโจทก์เบิกความยืนยันว่าผู้ตายตายเนื่องจากถูกฆาตกรรมหาใช่ตายเพราะเป็นไข้ทับระดูดังที่จำเลยนำสืบไม่ พยานโจทก์ทุกปากต่างไม่เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับจำเลยมาก่อน จึงไม่มีเหตุที่จะเบิกความปรักปรำจำเลย ที่จำเลยเบิกความว่าขณะผู้ตายป่วยได้ไปบอกให้บิดามารดาผู้ตายทราบแล้วแต่บิดามารดาผู้ตายโกรธที่ผู้ตายหนีตามจำเลย จึงไม่มาเยี่ยมผู้ตายนั้น ก็มีแต่คำเบิกความของจำเลยเพียงลอย ๆ ไม่มีน้ำหนักให้รับฟังเป็นความจริงได้ การที่จำเลยปกปิดความจริงไม่บอกให้บิดามารดาผู้ตายทราบถึงการเจ็บป่วยของผู้ตาย และเมื่อผู้ตายถึงแก่ความตายแล้วรีบนำศพจากบ้านไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดเพื่อทำการฌาปนกิจโดยมิได้แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ เมื่อมีผู้ขอตรวจผู้ตายจำเลยก็ไม่ยอมให้ดู ตามพฤติการณ์ชี้ให้เห็นว่าหลังจากจำเลยได้ทำร้ายผู้ตายจนเป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตายแล้วจำเลยย้ายศพผู้ตายออกจากบ้านไปที่วัดเพื่อทำการฌาปนกิจโดยมีเจตนาที่จะปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตายของผู้ตาย การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 199 ด้วย ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายกฟ้องโจทก์ในความผิดข้อหาฐานนี้ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น.

(จรัส อุดมวรชาติ-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-อุไร คังคะเกตุ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ